

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2374/2543

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
สืบตำรวจโท เณลิยว ดำแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 5, มาตรา 55, มาตรา 78

จำเลยนำอาวุธปืนเล็กกลซึ่งมีไว้ในราชการและนายทะเบียนไม่อาจออกไป
อนุญาตให้ได้พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนของกลางออกไปนอกหน่วยที่ตั้งซึ่งจำเลย
ประจำการอยู่ ติดตัวไปเป็นเวลาหลายวันโดยจะต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลออกไป
ต่างจังหวัด ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยในการยัดถืออาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนของกลางไว้เพื่อตนโดยมุ่งหวังจะใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นใน
ทางก่อประโยชน์แก่ตนตลอดระยะเวลาดังกล่าว มิใช่เป็นการมีหรือใช้ในราชการ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการลาพักผ่อนของจำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 55,78 วรรคหนึ่ง และมีได้รับยกเว้นตาม
บทบัญญัติมาตรา 5

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เวลาใกล้ค่ำหลังเที่ยงจำเลยมีเครื่องวิทยุคมนาคมไอคอม 1 เครื่อง ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับใบอนุญาต และในขณะที่จำเลยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเลยมีอาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม 16) ขนาด .223 (5.56 มม.) เครื่องหมายโล่ตำรวจ เลขหมายประจำปืน 9215047 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 25 นัด และซองกระสุนปืน 1 ซอง ซึ่งมีไว้ใช้ในราชการและนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง จำเลยพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 4, 6, 22, 23 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 รับเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางเพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 23 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับใบอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี

รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ริมเครื่อง
วิทยุคมนาคมของกลางเพื่อให้ไว้ในราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490 มาตรา 55,78 วรรคหนึ่ง คงจำคุกจำเลย 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามรายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยโดยพนักงานคุม
ประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ซึ่งศาลชั้นต้นได้แจ้งรายงานดังกล่าว
ให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยไม่คัดค้าน ข้อเท็จจริงตามรายงานนั้นได้ความว่า จำเลยรับ
ราชการตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 42 ค่าย
ศรีนครินทร์ อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยไปเข้ารับ
การฝึกทบทวนประจำปีที่กองกำกับการของกองบังคับการฝึกพิเศษ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำเลยได้เบิกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางจำนวน
180 นัด เพื่อใช้ฝึกทบทวน เมื่อฝึกทบทวนเสร็จแล้วจำเลยนำอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนที่เหลือจำนวน 25 นัด ส่งคืนคลังอาวุธเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2541 ซึ่ง
เป็นวันศุกร์ ตามปกติต้องทำความสะอาดอาวุธปืนจำเลยได้เบิกอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนจำนวน 25 นัด เพื่อไปทำความสะอาดแต่จำเลยทำความสะอาดไม่ทันจึงนำ
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวกลับภูมิลำเนาที่ตำบลชอนหาด อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากจำเลยลาพักผ่อน 10 วันต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม

2541 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยให้นายวิโรจน์ ไหมชู ซึ่งเป็นเพื่อนของจำเลย ขับรถยนต์กระบะไปส่งที่ค่ายศรีนครินทร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ นายวิโรจน์จะไปทำธุระที่ตำบลแหลมโดนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ก่อน แต่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุมีเจ้าพนักงานตำรวจตั้งจุดตรวจสกัด จากการตรวจค้นรถยนต์ กระบะพบประแจหลายอันยาเบื่อสุนัข 1 ถุง ไขเบ็ด 3 ฟอง คลุกยาเบื่อสุนัข ผ้าเต็นท์ ไม้คาน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางส่วนเครื่องวิทยุคมนาคมอยู่ที่เอวของ จำเลยซึ่งได้ถูกเปิดไว้ที่ความถี่คลื่นของสถานีตำรวจภูธรอำเภอควนขนุน จังหวัด พัทลุง

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง กระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองหรือไม่เห็นว่า พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 5บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้เว้นแต่มาตรา 8 ทวิ มิให้ ใช้บังคับแก่

(1) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ของ

(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการ" การที่จำเลยเบิกอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไปเพื่อทำความสะอาด ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่จำเลยทำความสะอาด อาวุธปืนในหน่วยที่ตั้งที่จำเลยปฏิบัติราชการอยู่นั้นถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ ราชการ แต่จำเลยกลับนำอาวุธปืนพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนของกลางออกไปนอก หน่วยที่ตั้งซึ่งจำเลยประจำการอยู่โดยมิได้นำไปใช้ในราชการทั้งที่จำเลยก็ทราบดีอยู่ แล้วว่าตนได้ลาพักผ่อนไว้ 10 วัน การที่จำเลยนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัว ไปเป็นเวลาหลายวันโดยจะต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลออกไปต่างจังหวัดเช่นนี้

ยอมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยในการยึดถืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของ
กลางไว้เพื่อตนโดยมุ่งหวังจะใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นในทางก่อประโยชน์
แก่ตนตลอดระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งมีใช่เป็นการมีหรือใช้ในราชการเนื่องจากเป็นช่วง
เวลาของการลาพักผ่อนของจำเลย การกระทำของจำเลยจึงมิได้รับยกเว้นตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชูชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ